

צמ:

המוצא תפילין פרק עשירי עירובין

מסורת הש"ס

(א) שבת יא: [ע"פ] שם
מסורת פ"ד מ"ד (ג) [נעיל
ת. ע"פ] בחסות ד"ה
ורק"ן (א) [נעיל עת. שבת
מ.א. (ד) נעיל ת. (ה) נעיל
טו. סוכה ד. (ו) וסוכה ד:
ע"פ] (א) ג' רש"ל קולט,
(ח) ע"י בפני"ש ביר"ף,
(ט) כ"ס: (ו) והולך (י) [נעיל
פ.א. (ז) דף נא. ד"ה
ושמאל,

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה וכן האזור
וכי' דלמטה מעשרה הוא
קולט ליכא חסורא:
(ב) ר"ח מנרץ פיו וכי'
נמחק כל הדבור: (ג) ר"ח
מעטלני וכו' מחילה עשרה
שאל הענינים כ"ל ויתבאר
(ד) רש"י גבוהין נמחק וס"ד:
(ה) ר"ח אלף בית וכו' אלף
חצבע אמרת ואפילו:
(ו) רש"י ד"ה וכן האזור
וכי' הוא ממעט דצינור
אפילו למעלה מעשרה שרי
ולמטה מ"י אפילו מחילה
שריא ומוספתא לא שרי
אלף בצינור למטה
מעשרה אלף וכו' למטה
מעשרה אסור:

לעזי רש"י

ליטו"ן, טיט, ברן (סחף).

מוכר רש"י

לענין מעשר. דשמי
על הנה ממש שלא עקרו
משם להוצילו מזה הוא
שמיים ארבע ופסור
מעשר על זמן שלא ירד
לבור שהוא נמך מלאכה
למעשר, אלף להוצילו משם
הוא קצת שאל דשמי
האחר המותר ואפי' דלא
נמך מלאכה למעשר
אסור (שבת נ"א) בחמין.
שמוזז חמין שוב אינו
לחי להוצירו המותר רש"י
יתבאר את ה"ן מחמת
שופכין (ס"ח).
לחמין. ולא חיישין שמה
למעט אשפה מעשרה
ומאלף וזקין לנשות
הרבים (לעיל טו). דבור
ורחליהו מצטרפין
היקף קרקע שטולה
מחפית הבור והקפיו נה
פי הבור סביב למערכת
להשלים עשרה לעומק
הבור לשויה רש"י, והוא
ה"ן נמי דחלל הבור ועוד
החולל להוצילו למערכת
להשלים קרקע שטולה
לחייב הטול מעל גג
החולל כלום ואלת הטמן
על גבה דתמן בחזקת
שבת (נ"ג). חולת הבור
והסבת שכן גבוהין עשרה
ורחבין ארבעה הטול מהן
הוא נמך על גגן חייב,
ומהיא יליף ר' יוחנן
לעומתו, דלמך מלי ארץ
דמי חולת הבור והסבת
לימני הבור והסבת, אלף
הא קמ"ל דהבור וחולתה
מאצטרפין לעשרה, וכו' וכו'
דשמיין מינה לגובה
דמעטין מינה נמך
למעטין לפיכך, וכו'
דמיין ויתבאר ארבעה (לעיל
טו). אשפד אחד כלה
ל"ם וצידו אחד כלה
לאשפה. ורש"י אחד
סמוך שאר מני ורש"י
אחד לה"ר ממקום כלמי
וקולט. אשפד גבוה עשרה

וכן גג. והוא גת מאי היא רש"י וקאמר דלא יעמוד צרה"ר
יושבו צארו צבת וטול כלי וישתה הא תנא ליה רישא אלף לאלו
צבת כרמלית כגון שאינה גבוהה י': שופין על גג. עומד על
הגת ושותה דכל זמן שלא הוצילו לחון לאו שמיית קצב היא ופסור
מן המעשר בין שמוזז בחמין בין
שמוזז בצנן: מחייב צמיחה
שמוזז צמיח משויא ליה קצב: על
החמין חייב. דל"ן ראוי לחזור המותר
שמקלקל ה"ן הלכך כי מוזז ליה בחמין
אדעתא למשמייה כוליה מוזז ליה
ומשויא ליה מוזגת קצב אלף מוזגת
זונן לא משוי' ליה קצב דילמא שמי
פורחא ומהדר הלכך כל כמה דשמי
הוא ערלי ומתני' דקמני וכן צבת
ר"מ היא וקמני לא יעמוד ע"ג קרקע
וישתה צבת צלה הפרשת מעשר
אל"כ הכניס רש"י ורובו לנת:
בתני' קולט אדם מן המוחילה
למטה מ' טפחים. גגין שלהן חלקים
היו וטחים צטיט ומרזין קטנים
הרצה היו לגג להוציא המים ונותין
למטה מהם דף כנגד אורח הכותל
בשיפוע וכל המרזין שופכין עליו
והוא מציא כל המים למקום אחד
שלא יזיקו את הכותל ועומד אדם
צרה"ר וקולט ככלי למטה מ' טפחים
מן המים היורדין מן המוחילה. וקולט
דוקא דמפרש צבת' אלף לא יצרך
פיו או כלי למוחילה שהוא צפחות
משלשה סמוך לגג ואף על פי שהוא
למטה מ' מ"ט דהואיל ומוטלת לאורך
הכותל וצנן ג' לגג דמלי לגג והוא
כמוציא את הגג רש"י לרה"ר:
ומן הצינור מ"מ. כלומר בין קולט
בין מנרץ משום דצינור לעולם ארוך
ויצא לרה"ר וליכא למימר לצד וכוין
דלמטה מעשרה הוא (א) ליכא חסורא.
ובגמרא מוקים לה כשאין צפיו
ארבעה ולא גורנין אטו היכא דאית
ציה ארבעה דלי נמי אית ציה ד'
כרמלית הוא דלא גבוה עשרה ומש"ה
נקט מתני' גבי מוחילה למטה מ'
משום דצבי למתני ומן הצינור מ"מ
ואי למעלה מ' לא משתרי צירוף
הצינור גזירה אטו צינור שצפיו ארבע'
דקא מפיק מרה"י לרה"ר אלף קליטה
אפי' למעלה מ' נמי משתרי דאריא
הוא מקום פסור: גב' (א) מנרץ. פיו
או צמית למוחילה וכו' כשואב ממנה:
פניא נמי די. דפחות מג' סמוך
לגג כג דמי והמנרץ משם כמנרץ
צג: עומד אדם צרה"ר. כגון צג:
וקולט. מן האזור מים שיוצאים מגגו

וכן גג. והוא גת מאי היא רש"י וקאמר דלא יעמוד צרה"ר
יושבו צארו צבת וטול כלי וישתה הא תנא ליה רישא אלף לאלו
צבת כרמלית כגון שאינה גבוהה י': שופין על גג. עומד על
הגת ושותה דכל זמן שלא הוצילו לחון לאו שמיית קצב היא ופסור
מן המעשר בין שמוזז בחמין בין
שמוזז בצנן: מחייב צמיחה
שמוזז צמיח משויא ליה קצב: על
החמין חייב. דל"ן ראוי לחזור המותר
שמקלקל ה"ן הלכך כי מוזז ליה בחמין
אדעתא למשמייה כוליה מוזז ליה
ומשויא ליה מוזגת קצב אלף מוזגת
זונן לא משוי' ליה קצב דילמא שמי
פורחא ומהדר הלכך כל כמה דשמי
הוא ערלי ומתני' דקמני וכן צבת
ר"מ היא וקמני לא יעמוד ע"ג קרקע
וישתה צבת צלה הפרשת מעשר
אל"כ הכניס רש"י ורובו לנת:
בתני' קולט אדם מן המוחילה
למטה מ' טפחים. גגין שלהן חלקים
היו וטחים צטיט ומרזין קטנים
הרצה היו לגג להוציא המים ונותין
למטה מהם דף כנגד אורח הכותל
בשיפוע וכל המרזין שופכין עליו
והוא מציא כל המים למקום אחד
שלא יזיקו את הכותל ועומד אדם
צרה"ר וקולט ככלי למטה מ' טפחים
מן המים היורדין מן המוחילה. וקולט
דוקא דמפרש צבת' אלף לא יצרך
פיו או כלי למוחילה שהוא צפחות
משלשה סמוך לגג ואף על פי שהוא
למטה מ' מ"ט דהואיל ומוטלת לאורך
הכותל וצנן ג' לגג דמלי לגג והוא
כמוציא את הגג רש"י לרה"ר:
ומן הצינור מ"מ. כלומר בין קולט
בין מנרץ משום דצינור לעולם ארוך
ויצא לרה"ר וליכא למימר לצד וכוין
דלמטה מעשרה הוא (א) ליכא חסורא.
ובגמרא מוקים לה כשאין צפיו
ארבעה ולא גורנין אטו היכא דאית
ציה ארבעה דלי נמי אית ציה ד'
כרמלית הוא דלא גבוה עשרה ומש"ה
נקט מתני' גבי מוחילה למטה מ'
משום דצבי למתני ומן הצינור מ"מ
ואי למעלה מ' לא משתרי צירוף
הצינור גזירה אטו צינור שצפיו ארבע'
דקא מפיק מרה"י לרה"ר אלף קליטה
אפי' למעלה מ' נמי משתרי דאריא
הוא מקום פסור: גב' (א) מנרץ. פיו
או צמית למוחילה וכו' כשואב ממנה:
פניא נמי די. דפחות מג' סמוך
לגג כג דמי והמנרץ משם כמנרץ
צג: עומד אדם צרה"ר. כגון צג:
וקולט. מן האזור מים שיוצאים מגגו

וכן גג. והוא גת מאי היא רש"י וקאמר דלא יעמוד צרה"ר
יושבו צארו צבת וטול כלי וישתה הא תנא ליה רישא אלף לאלו
צבת כרמלית כגון שאינה גבוהה י': שופין על גג. עומד על
הגת ושותה דכל זמן שלא הוצילו לחון לאו שמיית קצב היא ופסור
מן המעשר בין שמוזז בחמין בין
שמוזז בצנן: מחייב צמיחה
שמוזז צמיח משויא ליה קצב: על
החמין חייב. דל"ן ראוי לחזור המותר
שמקלקל ה"ן הלכך כי מוזז ליה בחמין
אדעתא למשמייה כוליה מוזז ליה
ומשויא ליה מוזגת קצב אלף מוזגת
זונן לא משוי' ליה קצב דילמא שמי
פורחא ומהדר הלכך כל כמה דשמי
הוא ערלי ומתני' דקמני וכן צבת
ר"מ היא וקמני לא יעמוד ע"ג קרקע
וישתה צבת צלה הפרשת מעשר
אל"כ הכניס רש"י ורובו לנת:
בתני' קולט אדם מן המוחילה
למטה מ' טפחים. גגין שלהן חלקים
היו וטחים צטיט ומרזין קטנים
הרצה היו לגג להוציא המים ונותין
למטה מהם דף כנגד אורח הכותל
בשיפוע וכל המרזין שופכין עליו
והוא מציא כל המים למקום אחד
שלא יזיקו את הכותל ועומד אדם
צרה"ר וקולט ככלי למטה מ' טפחים
מן המים היורדין מן המוחילה. וקולט
דוקא דמפרש צבת' אלף לא יצרך
פיו או כלי למוחילה שהוא צפחות
משלשה סמוך לגג ואף על פי שהוא
למטה מ' מ"ט דהואיל ומוטלת לאורך
הכותל וצנן ג' לגג דמלי לגג והוא
כמוציא את הגג רש"י לרה"ר:
ומן הצינור מ"מ. כלומר בין קולט
בין מנרץ משום דצינור לעולם ארוך
ויצא לרה"ר וליכא למימר לצד וכוין
דלמטה מעשרה הוא (א) ליכא חסורא.
ובגמרא מוקים לה כשאין צפיו
ארבעה ולא גורנין אטו היכא דאית
ציה ארבעה דלי נמי אית ציה ד'
כרמלית הוא דלא גבוה עשרה ומש"ה
נקט מתני' גבי מוחילה למטה מ'
משום דצבי למתני ומן הצינור מ"מ
ואי למעלה מ' לא משתרי צירוף
הצינור גזירה אטו צינור שצפיו ארבע'
דקא מפיק מרה"י לרה"ר אלף קליטה
אפי' למעלה מ' נמי משתרי דאריא
הוא מקום פסור: גב' (א) מנרץ. פיו
או צמית למוחילה וכו' כשואב ממנה:
פניא נמי די. דפחות מג' סמוך
לגג כג דמי והמנרץ משם כמנרץ
צג: עומד אדם צרה"ר. כגון צג:
וקולט. מן האזור מים שיוצאים מגגו

וכן גג. והוא גת מאי היא רש"י וקאמר דלא יעמוד צרה"ר
יושבו צארו צבת וטול כלי וישתה הא תנא ליה רישא אלף לאלו
צבת כרמלית כגון שאינה גבוהה י': שופין על גג. עומד על
הגת ושותה דכל זמן שלא הוצילו לחון לאו שמיית קצב היא ופסור
מן המעשר בין שמוזז בחמין בין
שמוזז בצנן: מחייב צמיחה
שמוזז צמיח משויא ליה קצב: על
החמין חייב. דל"ן ראוי לחזור המותר
שמקלקל ה"ן הלכך כי מוזז ליה בחמין
אדעתא למשמייה כוליה מוזז ליה
ומשויא ליה מוזגת קצב אלף מוזגת
זונן לא משוי' ליה קצב דילמא שמי
פורחא ומהדר הלכך כל כמה דשמי
הוא ערלי ומתני' דקמני וכן צבת
ר"מ היא וקמני לא יעמוד ע"ג קרקע
וישתה צבת צלה הפרשת מעשר
אל"כ הכניס רש"י ורובו לנת:
בתני' קולט אדם מן המוחילה
למטה מ' טפחים. גגין שלהן חלקים
היו וטחים צטיט ומרזין קטנים
הרצה היו לגג להוציא המים ונותין
למטה מהם דף כנגד אורח הכותל
בשיפוע וכל המרזין שופכין עליו
והוא מציא כל המים למקום אחד
שלא יזיקו את הכותל ועומד אדם
צרה"ר וקולט ככלי למטה מ' טפחים
מן המים היורדין מן המוחילה. וקולט
דוקא דמפרש צבת' אלף לא יצרך
פיו או כלי למוחילה שהוא צפחות
משלשה סמוך לגג ואף על פי שהוא
למטה מ' מ"ט דהואיל ומוטלת לאורך
הכותל וצנן ג' לגג דמלי לגג והוא
כמוציא את הגג רש"י לרה"ר:
ומן הצינור מ"מ. כלומר בין קולט
בין מנרץ משום דצינור לעולם ארוך
ויצא לרה"ר וליכא למימר לצד וכוין
דלמטה מעשרה הוא (א) ליכא חסורא.
ובגמרא מוקים לה כשאין צפיו
ארבעה ולא גורנין אטו היכא דאית
ציה ארבעה דלי נמי אית ציה ד'
כרמלית הוא דלא גבוה עשרה ומש"ה
נקט מתני' גבי מוחילה למטה מ'
משום דצבי למתני ומן הצינור מ"מ
ואי למעלה מ' לא משתרי צירוף
הצינור גזירה אטו צינור שצפיו ארבע'
דקא מפיק מרה"י לרה"ר אלף קליטה
אפי' למעלה מ' נמי משתרי דאריא
הוא מקום פסור: גב' (א) מנרץ. פיו
או צמית למוחילה וכו' כשואב ממנה:
פניא נמי די. דפחות מג' סמוך
לגג כג דמי והמנרץ משם כמנרץ
צג: עומד אדם צרה"ר. כגון צג:
וקולט. מן האזור מים שיוצאים מגגו

וכן גג. והוא גת מאי היא רש"י וקאמר דלא יעמוד צרה"ר
יושבו צארו צבת וטול כלי וישתה הא תנא ליה רישא אלף לאלו
צבת כרמלית כגון שאינה גבוהה י': שופין על גג. עומד על
הגת ושותה דכל זמן שלא הוצילו לחון לאו שמיית קצב היא ופסור
מן המעשר בין שמוזז בחמין בין
שמוזז בצנן: מחייב צמיחה
שמוזז צמיח משויא ליה קצב: על
החמין חייב. דל"ן ראוי לחזור המותר
שמקלקל ה"ן הלכך כי מוזז ליה בחמין
אדעתא למשמייה כוליה מוזז ליה
ומשויא ליה מוזגת קצב אלף מוזגת
זונן לא משוי' ליה קצב דילמא שמי
פורחא ומהדר הלכך כל כמה דשמי
הוא ערלי ומתני' דקמני וכן צבת
ר"מ היא וקמני לא יעמוד ע"ג קרקע
וישתה צבת צלה הפרשת מעשר
אל"כ הכניס רש"י ורובו לנת:
בתני' קולט אדם מן המוחילה
למטה מ' טפחים. גגין שלהן חלקים
היו וטחים צטיט ומרזין קטנים
הרצה היו לגג להוציא המים ונותין
למטה מהם דף כנגד אורח הכותל
בשיפוע וכל המרזין שופכין עליו
והוא מציא כל המים למקום אחד
שלא יזיקו את הכותל ועומד אדם
צרה"ר וקולט ככלי למטה מ' טפחים
מן המים היורדין מן המוחילה. וקולט
דוקא דמפרש צבת' אלף לא יצרך
פיו או כלי למוחילה שהוא צפחות
משלשה סמוך לגג ואף על פי שהוא
למטה מ' מ"ט דהואיל ומוטלת לאורך
הכותל וצנן ג' לגג דמלי לגג והוא
כמוציא את הגג רש"י לרה"ר:
ומן הצינור מ"מ. כלומר בין קולט
בין מנרץ משום דצינור לעולם ארוך
ויצא לרה"ר וליכא למימר לצד וכוין
דלמטה מעשרה הוא (א) ליכא חסורא.
ובגמרא מוקים לה כשאין צפיו
ארבעה ולא גורנין אטו היכא דאית
ציה ארבעה דלי נמי אית ציה ד'
כרמלית הוא דלא גבוה עשרה ומש"ה
נקט מתני' גבי מוחילה למטה מ'
משום דצבי למתני ומן הצינור מ"מ
ואי למעלה מ' לא משתרי צירוף
הצינור גזירה אטו צינור שצפיו ארבע'
דקא מפיק מרה"י לרה"ר אלף קליטה
אפי' למעלה מ' נמי משתרי דאריא
הוא מקום פסור: גב' (א) מנרץ. פיו
או צמית למוחילה וכו' כשואב ממנה:
פניא נמי די. דפחות מג' סמוך
לגג כג דמי והמנרץ משם כמנרץ
צג: עומד אדם צרה"ר. כגון צג:
וקולט. מן האזור מים שיוצאים מגגו

וכן גג. והוא גת מאי היא רש"י וקאמר דלא יעמוד צרה"ר
יושבו צארו צבת וטול כלי וישתה הא תנא ליה רישא אלף לאלו
צבת כרמלית כגון שאינה גבוהה י': שופין על גג. עומד על
הגת ושותה דכל זמן שלא הוצילו לחון לאו שמיית קצב היא ופסור
מן המעשר בין שמוזז בחמין בין
שמוזז בצנן: מחייב צמיחה
שמוזז צמיח משויא ליה קצב: על
החמין חייב. דל"ן ראוי לחזור המותר
שמקלקל ה"ן הלכך כי מוזז ליה בחמין
אדעתא למשמייה כוליה מוזז ליה
ומשויא ליה מוזגת קצב אלף מוזגת
זונן לא משוי' ליה קצב דילמא שמי
פורחא ומהדר הלכך כל כמה דשמי
הוא ערלי ומתני' דקמני וכן צבת
ר"מ היא וקמני לא יעמוד ע"ג קרקע
וישתה צבת צלה הפרשת מעשר
אל"כ הכניס רש"י ורובו לנת:
בתני' קולט אדם מן המוחילה
למטה מ' טפחים. גגין שלהן חלקים
היו וטחים צטיט ומרזין קטנים
הרצה היו לגג להוציא המים ונותין
למטה מהם דף כנגד אורח הכותל
בשיפוע וכל המרזין שופכין עליו
והוא מציא כל המים למקום אחד
שלא יזיקו את הכותל ועומד אדם
צרה"ר וקולט ככלי למטה מ' טפחים
מן המים היורדין מן המוחילה. וקולט
דוקא דמפרש צבת' אלף לא יצרך
פיו או כלי למוחילה שהוא צפחות
משלשה סמוך לגג ואף על פי שהוא
למטה מ' מ"ט דהואיל ומוטלת לאורך
הכותל וצנן ג' לגג דמלי לגג והוא
כמוציא את הגג רש"י לרה"ר:
ומן הצינור מ"מ. כלומר בין קולט
בין מנרץ משום דצינור לעולם ארוך
ויצא לרה"ר וליכא למימר לצד וכוין
דלמטה מעשרה הוא (א) ליכא חסורא.
ובגמרא מוקים לה כשאין צפיו
ארבעה ולא גורנין אטו היכא דאית
ציה ארבעה דלי נמי אית ציה ד'
כרמלית הוא דלא גבוה עשרה ומש"ה
נקט מתני' גבי מוחילה למטה מ'
משום דצבי למתני ומן הצינור מ"מ
ואי למעלה מ' לא משתרי צירוף
הצינור גזירה אטו צינור שצפיו ארבע'
דקא מפיק מרה"י לרה"ר אלף קליטה
אפי' למעלה מ' נמי משתרי דאריא
הוא מקום פסור: גב' (א) מנרץ. פיו
או צמית למוחילה וכו' כשואב ממנה:
פניא נמי די. דפחות מג' סמוך
לגג כג דמי והמנרץ משם כמנרץ
צג: עומד אדם צרה"ר. כגון צג:
וקולט. מן האזור מים שיוצאים מגגו

וכן גג. והוא גת מאי היא רש"י וקאמר דלא יעמוד צרה"ר
יושבו צארו צבת וטול כלי וישתה הא תנא ליה רישא אלף לאלו
צבת כרמלית כגון שאינה גבוהה י': שופין על גג. עומד על
הגת ושותה דכל זמן שלא הוצילו לחון לאו שמיית קצב היא ופסור
מן המעשר בין שמוזז בחמין בין
שמוזז בצנן: מחייב צמיחה
שמוזז צמיח משויא ליה קצב: על
החמין חייב. דל"ן ראוי לחזור המותר
שמקלקל ה"ן הלכך כי מוזז ליה בחמין
אדעתא למשמייה כוליה מוזז ליה
ומשויא ליה מוזגת קצב אלף מוזגת
זונן לא משוי' ליה קצב דילמא שמי
פורחא ומהדר הלכך כל כמה דשמי
הוא ערלי ומתני' דקמני וכן צבת
ר"מ היא וקמני לא יעמוד ע"ג קרקע
וישתה צבת צלה הפרשת מעשר
אל"כ הכניס רש"י ורובו לנת:
בתני' קולט אדם מן המוחילה
למטה מ' טפחים. גגין שלהן חלקים
היו וטחים צטיט ומרזין קטנים
הרצה היו לגג להוציא המים ונותין
למטה מהם דף כנגד אורח הכותל
בשיפוע וכל המרזין שופכין עליו
והוא מציא כל המים למקום אחד
שלא יזיקו את הכותל ועומד אדם
צרה"ר וקולט ככלי למטה מ' טפחים
מן המים היורדין מן המוחילה. וקולט
דוקא דמפרש צבת' אלף לא יצרך
פיו או כלי למוחילה שהוא צפחות
משלשה סמוך לגג ואף על פי שהוא
למטה מ' מ"ט דהואיל ומוטלת לאורך
הכותל וצנן ג' לגג דמלי לגג והוא
כמוציא את הגג רש"י לרה"ר:
ומן הצינור מ"מ. כלומר בין קולט
בין מנרץ משום דצינור לעולם ארוך
ויצא לרה"ר וליכא למימר לצד וכוין
דלמטה מעשרה הוא (א) ליכא חסורא.
ובגמרא מוקים לה כשאין צפיו
ארבעה ולא גורנין אטו היכא דאית
ציה ארבעה דלי נמי אית ציה ד'
כרמלית הוא דלא גבוה עשרה ומש"ה
נקט מתני' גבי מוחילה למטה מ'
משום דצבי למתני ומן הצינור מ"מ
ואי למעלה מ' לא משתרי צירוף
הצינור גזירה אטו צינור שצפיו ארבע'
דקא מפיק מרה"י לרה"ר אלף קליטה
אפי' למעלה מ' נמי משתרי דאריא
הוא מקום פסור: גב' (א) מנרץ. פיו
או צמית למוחילה וכו' כשואב ממנה:
פניא נמי די. דפחות מג' סמוך
לגג כג דמי והמנרץ משם כמנרץ
צג: עומד אדם צרה"ר. כגון צג:
וקולט. מן האזור מים שיוצאים מגגו

וכן גג. והוא גת מאי היא רש"י וקאמר דלא יעמוד צרה"ר
יושבו צארו צבת וטול כלי וישתה הא תנא ליה רישא אלף לאלו
צבת כרמלית כגון שאינה גבוהה י': שופין על גג. עומד על
הגת ושותה דכל זמן שלא הוצילו לחון לאו שמיית קצב היא ופסור
מן המעשר בין שמוזז בחמין בין
שמוזז בצנן: מחייב צמיחה
שמוזז צמיח משויא ליה קצב: על
החמין חייב. דל"ן ראוי לחזור המותר
שמקלקל ה"ן הלכך כי מוזז ליה בחמין
אדעתא למשמייה כוליה מוזז ליה
ומשויא ליה מוזגת קצב אלף מוזגת
זונן לא משוי' ליה קצב דילמא שמי
פורחא ומהדר הלכך כל כמה דשמי
הוא ערלי ומתני' דקמני וכן צבת
ר"מ היא וקמני לא יעמוד ע"ג קרקע
וישתה צבת צלה הפרשת מעשר
אל"כ הכניס רש"י ורובו לנת:
בתני' קולט אדם מן המוחילה
למטה מ' טפחים. גגין שלהן חלקים
היו וטחים צטיט ומרזין קטנים
הרצה היו לגג להוציא המים ונותין
למטה מהם דף כנגד אורח הכותל
בשיפוע וכל המרזין שופכין עליו
והוא מציא כל המים למקום אחד
שלא יזיקו את הכותל ועומד אדם
צרה"ר וקולט ככלי למטה מ' טפחים
מן המים היורדין מן המוחילה. וקולט
דוקא דמפרש צבת' אלף לא יצרך
פיו או כלי למוחילה שהוא צפחות
משלשה סמוך לגג ואף על פי שהוא
למטה מ' מ"ט דהואיל ומוטלת לאורך
הכותל וצנן ג' לגג דמלי לגג והוא
כמוציא את הגג רש"י לרה"ר:
ומן הצינור מ"מ. כלומר בין קולט
בין מנרץ משום דצינור לעולם ארוך
ויצא לרה"ר וליכא למימר לצד וכוין
דלמטה מעשרה הוא (א) ליכא חסורא.
ובגמרא מוקים לה כשאין צפיו
ארבעה ולא גורנין אטו היכא דאית
ציה ארבעה דלי נמי אית ציה ד'
כרמלית הוא דלא גבוה עשרה ומש"ה
נקט מתני' גבי מוחילה למטה מ'
משום דצבי למתני ומן הצינור מ"מ
ואי למעלה מ' לא משתרי צירוף
הצינור גזירה אטו צינור שצפיו ארבע'
דקא מפיק מרה"י לרה"ר אלף קליטה
אפי' למעלה מ' נמי משתרי דאריא
הוא מקום פסור: גב' (א) מנרץ. פיו
או צמית למוחילה וכו' כשואב ממנה:
פניא נמי די. דפחות מג' סמוך
לגג כג דמי והמנרץ משם כמנרץ
צג: עומד אדם צרה"ר. כגון צג:
וקולט. מן האזור מים שיוצאים מגגו

עין משפט גר מצוה

לר א מ"י פ"ה מהל'
מעשר הלכה טו:
לח ב ג ד מ"י פט"ו
מהל' שבת ה"ג ג
סמך לאין טו טע"ה א"ח
פ"ה שנה:
לו ה מ"י שם ה"ג ט
וסמך שם טור ש"ע
א"ח ס' שני טע"ה:
לו ז ח מ"י שם ה"ג י
וטע"ה שם טע"ה:
לח ט מ"י פט"ו מהל'
שבת הלכה טו טע"ה
א"ח ס' שני טע"ה:
לר א מ"י פ"ה מהל'
מעשר הלכה טו:
לח ב ג ד מ"י פט"ו
מהל' שבת ה"ג ג
סמך לאין טו טע"ה א"ח
פ"ה שנה:
לו ה מ"י שם ה"ג ט
וסמך שם טור ש"ע
א"ח ס' שני טע"ה:
לו ז ח מ"י שם ה"ג י
וטע"ה שם טע"ה:
לח ט מ"י פט"ו מהל'
שבת הלכה טו טע"ה
א"ח ס' שני טע"ה:

רבינו חננאל

וכן בגת, והגת ככרמלית
היא. ודחי רבא ואמר
וכן בגת לא קתני לענין
שבת, דלענין שבת מן
הגת שרי, ואפי' דלא
מעיל רשיה ורובו הנה.
כי קתני וכן בגת לענין
מעשר דפסור, כר מאיר
דגון שותה על הגת בין
בחמין ובין בצנן ופסור
דבור ר' מאיר, ר' אלעזר
בר צדוק מחייב. וחכמים
אומרים על החמין חייב
לעשר שאינו זה עירא
אלא קבוע, על הצנן
פסור כי עירא הוא,
מפני שמחזור המותר לא
בכוס, מה שאין כן
בחמין. וקולט מן מוחילה
למעלה מ' טפחים
ומן הצנן מכל מקום
ושותה. פי' קולט, מקבל
ותופש מן המים היורדין
למלמלה ושותה. אבל
מפני לא כלומר לערב
המים היורדין למלמלה
עם המים שכבר נהו
בקרקע. מאי טעמא, חזו
רב נחמן הכא במוחילה
פחות מ' טפחים סמוך
לגג שניקין, דכל פחות
מג' סמוך לגג כג דמי.
ואילו המים שקלטו
הגג קלטם שהוא רשות
החיה, ולפיכך אינו רשאי
לצרפם עם החתנות
שהן ברשות הרבים. ונחא
נמי הכי כו'. ונחיא ארבע
לא יעמוד ברשות הרבים
כו'. וירושלמי סילון
העמוד ברשות (ההב)
[הרבים] גבוה י' ורחב ד'
אין שופכין בחוכו מים
שמתגלגלין היורדין. בור
ברשות הרבים וחוליות
וכו'. אמרין אי בסמוכה
אפי' פחות מ' טפחים
כרמלית הוא ושרי.
ואוקומנא בבור המופלג
מן הכותל ד' טפחים
אם אין (כ) [חוליות] בור
י' טפחים, הרי הארץ
דביני ביני עד הכותל
רשות הרבים, ורשות
מטלטל המים מן הבור
שהוא רשות היחיד לבית
שהוא רשות היחיד דרך
חוליותיו על ד' טפחים
שהן רשות הרבים. אפי'
אם חוליותו גבוהה י'
טפחים נמצאו המים
כשעולין מפי החוליות
למעלה מ' טפחים שהוא
רשות היחיד לרשות
היחיד. ר' יוחנן אומר
אפילו תימא בסמוכה לא
אמרין וחוליותו גבוהה
י' טפחים אלא ללמד
דבור וחוליותו מצטרפין
לי' אשפה ברשות הרבים
כו'. ואקשינן ויתירוש
שכא תנטל אשפה וישרא
המקום רשות הרבים.
דהא אמר משמיה דר'
יעקב מעשה במבוי ר'
פי' שירטון, רפס וטיט.
המבוי לרשות הרבים, ופרקינן אשפה דרבים היא שאין עשירה לפנות ואשפה דמבוי אשפה דיחיד
דעבירא לאפנינו. אילן המיסך על הארץ אם אין טופו גבוה שלשה טפחים מטלטלין תחתיו. פירוש כיון שאין
טופו גבוה מן הארץ שלשה טפחים, חזין להאי טופו כמאן דמטי על הארץ, דכל פחות מג' כלבור דמי. והא הוא
מוציא לתחת הארץ לפיכך נעשה תחת הארץ רשות היחיד ומותר לטלטל בכלו. אמר רב הונא בריה דר' יהושע
אין מטלטלין בה יתר מבית סאתים וכולי. שרשי גבוהין מן הארץ ג' טפחים לא ישב עליהן, בשבת, שנמצא
[משומש] באילן, אבל אם הוא שרשי גבוהין מן הארץ פחות מג' טפחים הרי הן כקרקע ומותר לישב עליהן.

וכשייבש נעשה ארץ, ובני אדם עוברין ובאין עליו ויעשה המקום רשות הרבים ומצא
המבוי לרשות הרבים, ופרקינן אשפה דרבים היא שאין עשירה לפנות ואשפה דמבוי אשפה דיחיד
דעבירא לאפנינו. אילן המיסך על הארץ אם אין טופו גבוה שלשה טפחים מטלטלין תחתיו. פירוש כיון שאין
טופו גבוה מן הארץ שלשה טפחים, חזין להאי טופו כמאן דמטי על הארץ, דכל פחות מג' כלבור דמי. והא הוא
מוציא לתחת הארץ לפיכך נעשה תחת הארץ רשות היחיד ומותר לטלטל בכלו. אמר רב הונא בריה דר' יהושע
אין מטלטלין בה יתר מבית סאתים וכולי. שרשי גבוהין מן הארץ ג' טפחים לא ישב עליהן, בשבת, שנמצא
[משומש] באילן, אבל אם הוא שרשי גבוהין מן הארץ פחות מג' טפחים הרי הן כקרקע ומותר לישב עליהן.

ויס שפמו גבוה עשרה (לעיל טו). ויעלה הים שירטון. של חול ואגנים אלף שפמו כ' כן דרשו ומתקבל רומח ביה ועשה
קרקע כרוב פסוק או יסר (ס"ח). אילן שהיה מיסך על הארץ. טופו גדול מאלף ורש"י ה"ף כספין סביב על הארץ
(סוכה כד): טופו